

تاريخ : 2024-04-01م

الفاضل / مدير أمانه سر المحكمة الابتدائية - شناصر

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: التقرير التكميلي في الدعوى العمالية رقم 2023/1409/71م
المقامة من سيف بن أحمد بن سيف الجهضمي ضد شركة شركة عمان
لتطوير المنطقة الاقتصادية في الدقم

بالإشارة الي خطاب المحكمة بالرد على الاعتراضات ونشكركم على انتدابنا خبيرة في الدعوى المشار اليه اعلاه واتقدم لعنايتكم بارفاق التقرير عدد (3) نسخ ونأمل ان نكون وفقا لأداء المأموريه التي كلفنا بها. ولعداله المحكمه إتخاذ ما تراه مناسبا.

وتفضلوا بقبول قائق الإحترام والتقدير



خلود بنت محمد البلوشية

خبيرة استشارات موارد بشرية



Khlood.Mohammad@hotmail.com



+968 95544369

أولاً: الرد على اعتراضات المدعي :

تم استلام الاعتراضات المقدمة من المدعي والم التي تمثلت في الآتي:

1- اعتراضات المدعي :

افاد المدعي في مذكرة التعقيب على الاعتراض الآتي:

1- التأييد الجزئي لما ورد في تقرير الخبرة فيما يتعلق ببيان مستحقات المدعي المالية:

خلصت الخبرة -في الصفحة رقم (9)- إلى الآتي:

"إجمالي فارق الراتب الذي استلمه المدعي وراتب الدرجة الخامسة إجمالي مبلغ قدره (13466,634 ر.ع)." ونعقب على ذلك بالآتي:

في بادئ الأمر، نؤكد على استحقاق موكلنا المدعي الفارق في الأجور الممنوحة والمستحقة له، وإذ نشتم الجهود المبذولة في حسابها، إلا أن مستحقات المدعي أعلى مما ورد في التقرير؛ حيث أن الخبرة استندت فيما خلصت إليه إلى الآتي:

تم احتساب الزيادة السنوية من (الراتب الأساسي) وليس من (الراتب الإجمالي): إذ وكما هو معمول به بالشركة المدعى عليها، تكون الزيادة الدورية من (الراتب الإجمالي) وليس (الراتب الأساسي) وهو الذي تثبتته المستندات المرفقة في تقرير الخبرة (بيان الراتب - المرفق رقم 10)؛

وبالاطلاع على الرواتب المصروفة منذ عام 2021م (وفقاً للمرفق)، نجد أن الزيادة السنوية (3%) كانت في الراتب الإجمالي (الراتب الأساسي + العلاوات الثابتة كالسكن والنقل) وليس الراتب الأساسي:

الراتب الإجمالي الممنوح لعام 2024م الراتب الأساسي والعلاوات الثابتة فقط			الراتب الإجمالي الممنوح لعام 2023م الراتب الأساسي والعلاوات الثابتة فقط			الراتب الإجمالي الممنوح لعام 2022م الراتب الأساسي والعلاوات الثابتة فقط			الراتب الإجمالي الممنوح لعام 2021م الراتب الأساسي والعلاوات الثابتة فقط		
علاوة الانتقال	علاوة السكن	الراتب الأساسي	علاوة الانتقال	علاوة السكن	الراتب الأساسي	علاوة الانتقال	علاوة السكن	الراتب الأساسي	علاوة الانتقال	علاوة السكن	الراتب الأساسي
100	150	919.80	100	150	885.73	100	150	852.65	100	150	820.54
← 1169.86 ر.ع 3%			← 1135.737 ر.ع 3%			← 1102.657 ر.ع 3%			← 1070.541 ر.ع 3%		

وبذلك تكون الخبرة قد جانببت الصواب باحتسابها الفوارق المستحقة لموكلنا المدعي من خلال إجراء الزيادة في (الراتب الأساسي) وليس (الراتب الإجمالي)، طالما أنه النظام المتبع لدى الشركة المدعى عليها وهو الأصلح للعامل وذلك بموجب المادة (4) من قانون العمل والتي نصت على أنه: "يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على العمل إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل".

♦ لم تقم الخبرة باحتساب علاوات الدقم (15%) من الراتب الأساسي:

يستحق العاملين بالشركة المدعى عليها علاوة تسمى بـ «علاوة الدقم» وهي (15%) من الراتب الأساسي، وهي التي تثبتها بيانات الرواتب المشار إليها أعلاه (المرفقة كمستند رقم 10 في التقرير):

Basic Salary	217.0000	4.082	885.737	885.737
Al-Duqm 15%			89.529	89.529

• بيان الراتب لعام 2021م والذي يوضح علاوة الدقم

وحيث أن موكلنا المدعي مستحق للفوارق في الرواتب الممنوحة والرواتب المستحقة، فإنه -استتباعاً لذلك- يغدو مستحقاً للفوارق في علاوة الدقم أيضاً؛ إذ أنها جزء من الراتب الممنوح له.

رد الخبرة:

بالتوافق مع ما تم ذكره في الاعتراض الجزئي المقدم من المدعي والخالصه التي توصلنا اليها في التقرير الاصلي والتي تبين خلالها استحقاق المدعي فارق الأجور. وهنا نود أن نوضح بأنه تم احتساب الفارق بناء على الشرط المعتمد في عقد العمل الموقع من قبل الطرفين ولم يتم تزويدنا بأي مستند يوضح بيان احتساب العلاوة الدورية من اجمالي الراتب وباحتساب علاوة الدقم الا بعد تقديم الاعتراضات ولقد تم تسليمنا مستندات معتمدة لدى المدعي عليها (دليل توجية الموارد البشرية – مرفق رقم 1) والذي يوضح بان الزيادة السنوية عبارته عن (3% من من إجمالي الراتب . و(قرار (2017/1م) بخصوص منح علاوة الدقم – مرفق رقم 2) حيث تقرر منح الموظفين المستوفين الشروط علاوة قدرها 15% من الراتب الاساسي والتي تنطبق شروطها على المدعى، وتم تخفيض تلك العلاوة في نوفمبر 2021م من 15% الى 10.5% من الراتب الاساسي

وتم ارجاء هذه العلاوة بالكامل الى 15% في اكتوبر 2023م بناء على قرار مجلس الادارة على حسب افادة المدعى. وبالتالي فان اجمالي فارق الراتب وعلاوة الدقم هو الاتي:



أولاً: احتساب فارق الراتب:

2024	2023	2022	2021	فارق الراتب
1169.800	1135.737	1102.657	1067.753	الراتب المستلم
1655.458	1607.263	1560.450	1515	الراتب المستحق
485.658	471.526	457.793	447.247	الفارق
× 485.658 = 3	× 471.526 = 12	12 × 457.793 =	6 × 447.247 =	الاجمالي
<u>1456.975</u>	<u>5658.318</u>	<u>5493.516</u>	<u>2683.482</u>	
<u>= 1456.975 + 5658.318 + 5493.516 + 2683.482</u>				الاجمالي الكلي
<u>15292.291</u>				

ثالثاً: احتساب علاوة الدقم (15%) من الراتب الأساسي:

أن المدعي مستحق للفارق في اعلاوة الدقم كونها علاوة مصروفة للموظفين وتفاصيل هذه العلاوة كالآتي:

- يتم احتسابها بنسبة (15%) من الراتب الأساسي.
- تم النص عليها في بيان الرواتب -المرفق في تقرير الخبرة كمستند رقم (10).
- تم إنقاص هذه العلاوة في شهر (نوفمبر/2021) إلى (10.5%).
- في (أكتوبر/2023) تم إرجاعها إلى (15%) مرة أخرى.

بالاستناد إلى كشف الرواتب المرفق في التقرير الأصلي فإن امالي علاوة الدقم المستحقة للمدعي هي كالآتي:

علاوة الدقم في عام 2021م				
الشهر	نسبة العلاوة	العلاوة المستحقة	العلاوة المستلمة	الفارق
يوليو	15%	165 ر.ع	123 ر.ع	42 ر.ع
أغسطس	15%	165 ر.ع	123 ر.ع	42 ر.ع
سبتمبر	15%	165 ر.ع	123 ر.ع	42 ر.ع
أكتوبر	10.5%	115.5 ر.ع	86.16 ر.ع	29.34 ر.ع
نوفمبر	10.5%	115.5 ر.ع	86.16 ر.ع	29.34 ر.ع
ديسمبر	10.5%	115.5 ر.ع	86.16 ر.ع	29.34 ر.ع
المجموع			214.02 ر.ع	

علاوة الدقم في عام 2022م				
الشهر	نسبة العلاوة	العلاوة المستحقة	العلاوة المستلمة	الفارق
يناير	10.5%	120.3 ر.ع	89.53 ر.ع	30.77 ر.ع
فبراير	10.5%	120.3 ر.ع	89.53 ر.ع	30.77 ر.ع
مارس	10.5%	120.3 ر.ع	89.53 ر.ع	30.77 ر.ع
أبريل	10.5%	120.3 ر.ع	89.53 ر.ع	30.77 ر.ع
مايو	10.5%	120.3 ر.ع	89.53 ر.ع	30.77 ر.ع
يونيو	10.5%	120.3 ر.ع	89.53 ر.ع	30.77 ر.ع
يوليو	10.5%	120.3 ر.ع	89.53 ر.ع	30.77 ر.ع
أغسطس	10.5%	120.3 ر.ع	89.53 ر.ع	30.77 ر.ع
سبتمبر	10.5%	120.3 ر.ع	89.53 ر.ع	30.77 ر.ع
أكتوبر	10.5%	120.3 ر.ع	89.53 ر.ع	30.77 ر.ع
نوفمبر	10.5%	120.3 ر.ع	89.53 ر.ع	30.77 ر.ع
ديسمبر	10.5%	120.3 ر.ع	89.53 ر.ع	30.77 ر.ع
المجموع			369.240 ر.ع	



علاوة الدقم في عام 2023م				
الشهر	نسبة العلاوة	العلاوة المستحقة	العلاوة المستلمة	الفارق
يناير	10.5%	125.2 ر.ع	93 ر.ع	32.2 ر.ع
فبراير	10.5%	125.2 ر.ع	93 ر.ع	32.2 ر.ع
مارس	10.5%	125.2 ر.ع	93 ر.ع	32.2 ر.ع
أبريل	10.5%	125.2 ر.ع	93 ر.ع	32.2 ر.ع
مايو	10.5%	125.2 ر.ع	93 ر.ع	32.2 ر.ع
يونيو	10.5%	125.2 ر.ع	93 ر.ع	32.2 ر.ع
يوليو	10.5%	125.2 ر.ع	93 ر.ع	32.2 ر.ع
أغسطس	10.5%	125.2 ر.ع	93 ر.ع	32.2 ر.ع
سبتمبر	10.5%	125.2 ر.ع	93 ر.ع	32.2 ر.ع
أكتوبر	15%	178.8 ر.ع	132.86 ر.ع	45.94 ر.ع
نوفمبر	15%	178.8 ر.ع	132.86 ر.ع	45.94 ر.ع
ديسمبر	15%	178.8 ر.ع	132.86 ر.ع	45.94 ر.ع
المجموع				427.620 ر.ع

علاوة الدقم في عام 2024م				
الشهر	نسبة العلاوة	العلاوة المستحقة	العلاوة المستلمة	الفارق
يناير	15%	186.068 ر.ع	137.971 ر.ع	48.097 ر.ع
فبراير	15%	186.068 ر.ع	137.971 ر.ع	48.097 ر.ع
مارس	15%	186.068 ر.ع	137.971 ر.ع	48.097 ر.ع
المجموع				144 ر.ع

من الجداول اعلاه، فإن مجموع الفوارق في علاوة الدقم للأعوام 2021م،

2022م، 2023م هو (1010.88 ر.ع)



❖ الخلاصة:

- تم احتساب العلاوة الدورية من أجمالي الراتب كما هو معمول به لدى المدعى عليها وبالتالي فإن اجمالي فارق العلاوة المستحق للمدعى هو (15292.291 ر.ع)
- تم احتساب علاوة الدقم بناء على المتغيرات في كشف الراتب وبيان علوة الدقم واجمالي الفارق المستحق عن علاوة الدقم هو (1010.88 ر.ع)

ثانيا: الرد على اعتراضات المدعى عليه :

تمثلت اعتراضات المدعى عليها في النقاط الآتية:

ولما كان الخبير بذاته قد أقر في البند الخاص من البحث والرأي المهني على أن شركة تطوير الدقم المدعى عليها غير ملزمة بأجراء أي تعديل في درجة الموظف أو الراتب بعد التخرج كما جاء في استمارة طلب المنحة، حيث جاء فيها ما يلي:

(تقدم المدعى بطلب منحة دراسية لدى المدعى عليها وتم قبول الطلب منذ 2017/2م وتضمنت رسالة طلب منحة ملاحظة في نهاية الصفحة نصت على الآتي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم غير ملزمة بأجراء أي تعديل في درجة الموظف أو الراتب بعد التخرج).

ولما كان الثابت أن المدعى قد وافق على ما جاء في استمارة طلب المنح الدراسية عن طريق إمضاء توقيعه بعد التأكيد والاقرار على ما جاء بها في الاستمارة من أحكام وشروط وبالتالي تغدو ملزمة له، حيث أن صاحب التوقيع هو المسؤول عما ورد بالمحرر وتعد هذه الاستمارة قرينة قاطعة وإمارة بالغة حد اليقين على عدم إلزامية الشركة المدعى عليها بتغيير راتب أي موظف حالما قرر الالتحاق بالدراسات العليا ومن بينهم المدعى وعلى أساس تلك الاستمارة قد تكلفت الشركة بتعليمه وقد أكمل متطلبات دراسة



شهادة البكالوريوس وكانت تلك الأستمارة حجة في إثبات وتأكيد مسؤوليته على كل ما تضمنته تلك الورقة من التزامات أو إقرارات، وكما هو معلوم أن المحررات العرفية تعد حجة بما دون بها على من نسب إليه توقيعها عليه ولا يستطيع المدعي التنصل مما تثبته الورقة لحجيتها ونسبة توقيعها إليه، إذ تكون الشركة غير ملزمة بتغيير راتب أي موظف إذا قرر الالتحاق بالدراسات العليا، وذلك وفق ما هو ثابت ومؤكد تأكيداً لا شك فيه ولا منازعة فيه بذلك إلا أنه يتضح بأن الخبير قد قام بالانتقادات عن ما ذكر في طيات استمارة المنحة رغم التأكيد على ما جاء بها مخالفة للثابت بالأوراق.

ثانياً: وتعقيباً على ما جاء بتقرير الخبير من أنه تم نقل المدعي بمهام تختلف عن الوظيفة السابقة وبمسؤوليات أعلى وكما هو متفق عليه في سياسة الموارد البشرية فإن لكل وظيفة درجة وراتب محدد ومعتمد في اللائحة التنظيمية للمؤسسة:

عدالة المحكمة الموقرة بالرجوع إلى لائحة عمل الموارد البشرية للمدعى عليها في قسم هيكل الراتب بأن الدرجة الوظيفية لوظيفة مهندس مدني هو الدرجة السادسة، وأن الدرجة التي يشغلها المدعي هي الدرجة المستحقة إذ أن الشركة قد قامت بتعيين المدعي على أنه حامل لشهادة الدبلوم فوق الثانوي وليس ممن يحملون شهادة البكالوريوس وكان راتبه على ذلك الأساس إلا أن الشركة المدعى عليها قامت بتمويل دراسة المدعي وقد قام بالتخرج حاصلاً على درجة البكالوريوس في عام 2021م، وبالتالي يكون المدعي من خريجو البكالوريوس الجدد وبالتالي بحسب الوظيفة ودرجة اللائحة التنظيمية للمؤسسة.

إلا أن الخبير بدوره التفت عن ما جاء في اللائحة التنظيمية للمؤسسة التي نصت على أن: (سيحصل خريجو البكالوريوس الجدد على متوسط راتب الدرجة السادسة (1180 ر.ع ألف ريال عماني) ولما كان ذلك وكان المدعي من خريجو البكالوريوس الجدد على اعتبار أنه حاصل على درجة البكالوريوس ويكون استحقاقه ضمن الدرجة السادسة فقط مما يعني عدم أحقية المدعي في تعديل أوضاعه المالية



رد الخبرة:

تاكيدا على ما جاء في التقرير الاصلي حيث تم التوضيح على ان المدعي عليها هي نقلت المدعي من وظيفته الى وظيفة اعلي حيث أنه لم يتم بطلب الدرجة أو الوظيفة بعد حصوله علي شهادة الباكلوريوس ، بالتالي وبالتوافق مع قرار المدعي عليها فلا بد من مراعاة سنوات خبره لدى المدعي وعدم مساواته مع الخريج الجديد حيث ان سنوات الخبرة تعادل شهادة في انظمة الموارد البشرية. وبالتالي فان استحقاق المدعي للدرجة جاء بناء على العوامل التي عززت ذلك وهو نقل المدعى عليها المدعي من وظيفته الى وظيفة أعلى بارادتها وبقرارها مع مراعاة سنوات الخبرة.

ختاما: نامل ان نكون وفقنا في اداء المهمة الموكلة الينا ولعدالة المحكمه الموقره
اتخاذما تراه مناسباً سائلين العلى التدبير التوفيق والسداد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



خلود محمد على البلوشي

خبيرة استشارات موارد بشرية

المرفقات

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khlood', with a stylized flourish.

المرفق رقم 1



الحديث للترجمة AL HADEETH FOR TRANSLATION

المرفق (1): دليل توجيه الموارد البشرية

المعصير	التوجيه										
جدول المرتبات	• استخدام هيكل المرتبات (المكتب الرئيسي) المرفق. • استخدام الحد الأدنى من المرتب الإجمالي لاستبدال الموظفين الحاليين واجتذاب توظيف جديد. • راتب الخريجين الجدد من الجامعة هو متوسط بين أقصى و أقل للدرجة 6 ، وهو 1,180 ر.ع. • الراتب الأساسي 270 والعلوة 730. • النسبة المئوية لتوزيع البدلات وفقا للممارسات في الشركات الحكومية. • منهجية درجات وعناوين توزيع رتب الموظفين في دليل الموارد البشرية والتوجيهات الواردة في المرفق (2). • يجوز للشركة إضافة 3٪ من الراتب الأساسي على إجمالي سنوات الخبرة القصوى إذا لزم الأمر للإستقطاب أو الاحتفاظ بأي فريق عمل.										
الزيادة السنوية	• 3٪ من إجمالي الراتب										
نظام التقاعد	• دليل الموارد البشرية ينطبق على الموظفين الملحقين بالمعهد.										
ساعات العمل	• ثمان ساعات عمل في اليوم أو 40 ساعة في الأسبوع وفقا لقانون وزارة العمل.										
بدل الأثاث	• للحفاظ على موافقة مجلس التطوير										
مكافأة نهاية الخدمة	• اعتماد سياسة سيزاد أو أي شركات حكومية عند الاقتضاء. • وفقا لقانون العمل للمغتربين. • يحق للموظفين الذين أتموا سنة واحدة على الأقل في الخدمات.										
دعم تعليم الأطفال	<table border="1"> <thead> <tr> <th>درجة الوظيفة</th><th>البدل النقدي اليومي للطفل ر.ع</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2.500</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>1.500</td></tr> <tr> <td>4</td><td>1.000</td></tr> </tbody> </table>	درجة الوظيفة	البدل النقدي اليومي للطفل ر.ع	1	2.500	2	2.000	3	1.500	4	1.000
درجة الوظيفة	البدل النقدي اليومي للطفل ر.ع										
1	2.500										
2	2.000										
3	1.500										
4	1.000										
الإجازات السنوية	وفقا لدليل الموارد البشرية										
المركبات	• توفر لإستخدامها في الأعمال. • الإدارة لتطوير سياسة إستخدام المركبات.										
الهاتف	• يوفر لإستخدامها في الأعمال. • الإدارة لتطوير سياسة إستخدام المركبات.										



المرفق رقم 2

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Khlood', with a horizontal line drawn through the middle of the name.

قرار رقم (١ / ٢٠١٧) بشأن منح علاوة الدقم

- بالإستناد إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠١١/١١٩ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
- وإلى القرار رقم ٢٠١٢/٢٢ بإصدار لإئحة الموارد البشرية في الهيئة،
- وإلى قرار مجلس إدارة شركة تطوير رقم (١-٤-١/٢٠١٤) بتطبيق لائحة الموارد البشرية لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على موظفي الشركة،
- وإلى القرار رقم (٢٠١٤/٤٤) بشأن الموافقة على تعديل شرط إستحقاق علاوة الدقم وتفويض الرئيس لتحديد آلية صرف هذه العلاوة،
- وإلى القرار رقم ٢٠١٦/١٨ بشأن تنظيم منح علاوة الدقم لموظفي شركة تطوير،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة (١) : تعتمد الآلية التالية في شأن صرف علاوة الدقم المنصوص عليها بالفقرة هـ من المادة رقم ٢١ من اللائحة كالاتي :

- أن يكون الموظف عمانياً.
- أن يكون الموظف من غير سكان محافظة الوسطى.
- أن يكون مقر عمله الدقم الدائم.



- تصرف العلاوة لمن يقيم بالدقم لمدة (١٥) يوم عمل منها (٥) أيام عمل مستمرة ما لم يكن لحضور إجتماع أو مهمة عمل أو إجازة رسمية.
- تصرف علاوة الدقم بتاريخ ١٥ من الشهر التالي لإستحقاق العلاوة متى ما استوفيت متطلبات صرفها من قبل الموظفين.

المادة (٢) : يلغى القرار رقم ٢٠١٦/١٨ المشار إليه أعلاه.

المادة (٣) : يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى المعنيين تنفيذ القرار كل في مجال اختصاصه.

صدر في :

التاريخ : ١٣ / ربيع الآخر / ١٤٣٨ هـ

الموافق : ١٩ / يناير / ٢٠١٧ م

يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري
رئيس مجلس الإدارة



Board Meeting (1/2019) held on March 19, 2019

BOARD RESOLUTION (7-1/2019)
HR MATTERS

Board Resolution 7-1/2019

The Board approved to pay the Duqm Allowance as 15% from basic salary and to follow SEZAD mechanism.

Further the Board ratified the bonus payment for 2018 as approved by the HR Committee and the Chairman. Also, the Board approved the Bonus mechanism of paying the Bonus and authorized Chairman to approve the Bonus for future on behalf of the Board.



Yahya bin Said bin Abdullah Al Jabri
Chairman

Date: 21/03/2019.

